

1500590-26.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ALEXSSANDER DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

PAULO ALEXSSANDER DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 03 de maio de 2022, por volta das 15 horas, na Rodovia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500590-26.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500590-26.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000984

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ALEXSSANDER DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

PAULO ALEXSSANDER DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 03 de maio de 2022, por volta das 15 horas, na Rodovia Presidente Dutra, nº. 171 km, área rural da Comarca de Jacareí/SP, PAULO ALEXSANDER DE OLIVEIRA, qualificado às pp. 02; 19; 27/29, para fins de tráfico ilícito, o total de 55 porções a granel de maconha (peso 49,73

gramas); 200 filetes de papel da droga sintética K4 (peso 6,11 gramas), um eppendorf contendo substância entorpecente sintética Spice/K2 (peso 4,21 gramas) e uma porção de maconha (peso 4,28 gramas), conforme auto de exibição e apreensão à pp. 08/09, fotografias às pp. 39/43 e laudo de constatação provisória às pp. 11/14. Segundo apurado, quando dos fatos, sob a condução do veículo GM/VW Gol, placas EAX2566/São José dos Campos, Paulo transportava drogas, para fins de tráfico de entorpecentes, transitando pela Rodovia Presidente Dutra, sentido SP/RJ. Ocorre que, durante patrulhamento ostensivo de rotina efetuado no local dos fatos, policiais rodoviários federais perceberam certo nervosismo no condutor do referido veículo, motivo pelo qual decidiram emparelhá-lo e deram ordem de parada, que foi obedecida por Paulo. Após a revista pessoal, além da quantia de R\$ 252,00 situada no bolso da calça de Paulo, nada de ilícito foi encontrado, mas ao procederem à inspeção veicular, os agentes policiais localizaram num copo plástico, em cima do banco do motorista, 55 porções a granel de maconha. Nas diligências, dentro do veículo, ainda foram encontrados 200 filetes de papel da substância K4 (droga sintética), 1(um) eppendorfe contendo a droga sintética Spice/K2, uma porção de maconha e um aparelho de telefone celular. Indagado informalmente pelos policiais, Paulo confessou ter adquirido as drogas na região de Itaquera, em São Paulo/SP, pela quantia de R\$ 1.200,00, mas alega que os entorpecentes seriam para consumo pessoal. Preso em flagrante, Paulo foi conduzido à Autoridade Policial, perante quem se reservou no direito de permanecer em silêncio (p. 19). Contudo, a quantidade, qualidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, demonstram que as substâncias entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita e que o dinheiro era produto direto da comercialização.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 56/57).

Foi determinada a notificação do réu e fixado o rito especial da Lei de Drogas (fls. 71/72).

Realizada a notificação (fl. 145), foi apresentada resposta preliminar (fls. 149/151).

Recebida a denúncia (fls. 180/184), foi procedida à citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, a i. Promotora de Justiça deduziu sua pretensão por meio de debates orais.

O i. Defensor, por sua vez, apresentou as alegações finais em forma de memoriais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 08/09), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 12/14), pelo exame químico toxicológico (fl. 128/129), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu PAULO ALEXSSANDER DE OLIVEIRA, perante a autoridade policial, ficou em silêncio. Em juízo, disse que é usuário de drogas e já fez tratamento para dependência química. Disse que comprou as drogas para consumo pessoal. Disse que foi parado na Rodovia Presidente Dutra quando retornava de uma empresa que fornecia alimentos para o estabelecimento de seu pai. Disse que pagou a quantia de R\$1.200 pelas drogas. Disse que não costumava usar drogas sintéticas e pensou que toda a droga era maconha.

A testemunha PRF MARCELO DA SILVA MACIEL, policial rodoviário federal, disse que estavam em patrulhamento de rotina quando passaram pelo veículo conduzido pelo acusado que apresentou uma atitude suspeita. Disse que deram ordem de parada e fizeram a abordagem e logo avistaram uma quantidade de drogas, num copo de plástico que estava no banco do passageiro. Disse que apreenderam droga conhecida com o "spice", filetes de outra droga sintética conhecida como K4, e porções de maconha. Disse que a quantidade de droga era incompatível com o consumo pessoal ante a natureza da substância entorpecentes apreendidas. A testemunha CARLOS EDUARDO LOPES MONTEZ, policial rodoviário federal, que também participou da diligência, corroborou o depoimento da testemunha.

A testemunha EMERSON ANDRE GOMIDE (Diretor do Instituto Impactar), disse que o réu fez tratamento para dependência química pelo período de 30 dias no final do ano de 2019 mas, abandonou o tratamento.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu negou os fatos. Disse que as drogas se destinavam ao seu consumo pessoal.

Devem ser considerados os depoimentos dos policiais, os quais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

É fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 1 - 2,05g maconha sintética; 2 - 46,12g de maconha; 3 - 0,17g não identificada (fragmentos vegetais); 4 - 0,5g de maconha - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como as demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, "é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias", segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Demais disso, a versão do acusado de que nada foi encontrado pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância.

Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, ficou nervoso. Por fim, não merece prosperar a tese excludente da culpabilidade, alegando ser o réu dependente químico.

Em que pese ser absolutamente crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, a pretendida desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando, ainda, a variedade e quantidade da droga e sua natureza, fixo a pena-base no mínimo legal:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente por três vezes, inclusive específico em duas delas (fls. 44, referente aos autos 0000030-03.2018, fls. 45, em face dos autos 0000624-85.2016, e fls. 46, atinentes aos autos 1500096-35.2020). Em razão da tripla agravante, aumento a reprimenda em 2/5 e fixo a pena intermediária em:

07 anos de reclusão e 700 dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Considerando a reincidência bem como a gravidade do delito, equiparado a hediondo, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu da gravidade do delito, equiparado e hediondo, bem como em razão da reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR PAULO ALEXSSANDER DE OLIVEIRA à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.

P.R.I.C.

Jacarei, 7 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA